⚖️ כיצד בוחרים שופט?

חומש דברים פרק א׳ – משה רבנו מחפש עזרה

כיתה ו׳ | לומדים מהתורה איך מחליטים נכון

📑 תוכן העניינים

1. מה הבעיה? מודעת "דרושים" של משה רבנו
2. שלוש תכונות לשופט: חכם, נבון וידוע
3. עיקרון ראשון: "שמוע בין אחיכם" – להקשיב לשני הצדדים
4. עיקרון שני: "לא תכירו פנים" – בלי פרוטקציה
5. עיקרון שלישי: "לא תגורו מפני איש" – בלי פחד
6. עיקרון רביעי: "כקטן כגדול תשמעון" – כולם שווים
7. סיכום

0️⃣ 📢 מודעת "דרושים": משה צריך עזרה

עם ישראל גדל והפך להמון אנשים, ומשה לא יכול לשפוט את כולם לבד. לכן הוא מבקש מהעם להציע אנשים שיעזרו לו.

אבל לא כל אחד מתאים! משה מגדיר **3 תכונות** ו**4 כללי התנהגות**. בואו נלמד אותם אחד אחד.

🤔 מה חושבים מול מה נכון

❌ "כל מי שרוצה יכול להיות שופט"

✅ שופט צריך תכונות מיוחדות וכללים ברורים

💡 **לזכור:** שופט הוא לא מי שרוצה, אלא מי שמתאים.

1 🧠 שלוש תכונות: חכם, נבון וידוע

📖 **דברים א׳, יג**

״הָבוּ לָכֶם אֲנָשִׁים חֲכָמִים וּנְבֹנִים וִידֻעִים לְשִׁבְטֵיכֶם וַאֲשִׂימֵם בְּרָאשֵׁיכֶם״

חכם – מי שיודע הרבה תורה ומבין אותה.

נבון – מי שמבין **דבר מתוך דבר**: לומד מה שכתוב ומסיק ממנו מה שלא כתוב במפורש.

ידוע – אדם **מוכר ואהוב** על הציבור, כדי שכולם יקבלו את דבריו.

🤔 מה חושבים מול מה נכון

❌ "נבון זה אותו דבר כמו חכם"

✅ נבון = להסיק מסקנה חדשה מתוך מה שלמדנו (למשל: מה עושים בהפסקה? זה לא כתוב בתורה, אבל אפשר ללמוד מהעקרונות)

❌ "ידוע זה סתם מפורסם"

✅ ידוע = אנשים מכירים אותו ומכבדים אותו, ולכן לא יגידו לו "מי אתה בכלל?"

💡 **לזכור:** חכם יודע, נבון מבין, ידוע מקובל.

2 👂 "שמוע בין אחיכם" – להקשיב לשני הצדדים

> 📖 **דברים א', טז**
>
> "וָאֲצַוֶּה אֶת שֹׁפְטֵיכֶם בָּעֵת הַהִוא לֵאמֹר שָׁמֹעַ בֵּין אֲחֵיכֶם וּשְׁפַטְתֶּם צֶדֶק"

הכלל הראשון של שופט: להקשיב. יש אנשים ששומעים רק כדי שיגיע התור שלהם לדבר. שופט צריך להקשיב באמת, ו**לשמוע את שני הצדדים** עד הסוף לפני שהוא מחליט.

🤔 מה חושבים מול מה נכון

❌ "מספיק שאשמע את מה שקרה ואחליט"

✅ מקשיבים לילד אחד, אחר כך לילד השני, ורק אז מחליטים

💡 **לזכור:** אי אפשר לשפוט צדק אם שמענו רק צד אחד.

3 🚫 "לא תכירו פנים" – בלי פרוטקציה

> 📖 **דברים א', יז**
>
> "לֹא תַכִּירוּ פָנִים בַּמִּשְׁפָּט"

שופט לא מעדיף אף אחד, גם לא חבר או מי שהוא אוהב. אסור שהחלטה תושפע מכך שמישהו "קרוב אליי" או "נחמד אליי". בבית משפט כולם עומדים באותו מקום.

🤔 מה חושבים מול מה נכון

❌ "הילד שתמיד מקשיב בשיעור בטח צודק, והילד שמפריע בטח אשם"

✅ בודקים כל מקרה לגופו, בלי קשר לאיך שהתנהגו בעבר

💡 **לזכור:** במשפט אין חברים ואין פרוטקציות. יש רק אמת.

4 🦁 "לא תגורו מפני איש" – בלי פחד

📖 **דברים א', יז**

״לֹא תָגוּרוּ מִפְּנֵי אִישׁ כִּי הַמִּשְׁפָּט לֵאלֹהִים הוּא״

שופט צריך אומץ. גם אם מגיע אדם חזק, חשוב או שאפשר לפחד ממנו, אסור לשנות את ההחלטה. זה לא פשוט: דמיינו שמגיע אליכם ראש העיר מול אדם פשוט.

מספרים על **שמאי הזקן**: כשכולם פחדו לפסוק מול המלך, הוא פסק את הדין כפי שצריך.

🤔 מה חושבים מול מה נכון

❌ "אם הוא חזק או חשוב, כדאי שאסכים איתו"

✅ הדין הוא של ה', ולכן פוסקים אמת גם מול מלך

💡 **לזכור:** "המשפט לאלוקים הוא" – אנחנו לא מפחדים מבני אדם, אלא עושים מה

שה' רוצה.

5 ⚖️ "כקטן כגדול תשמעון" – כולם שווים

📖 **דברים א', יז**

״כַּקָּטֹן כַּגָּדֹל תִּשְׁמָעוּן״

משפט קטן חשוב כמו משפט גדול. אי אפשר לומר "זה רק כמה שקלים, לא שווה להתאמץ". מי שנתבע על סכום קטן מקבל אותה תשומת לב כמו מי שנתבע על סכום גדול.

וגם: אסור להבדיל בין עשיר לעני. גם כדי לא לבייש את העשיר אסור לפסוק לו שזכאי, כשהוא חייב.

🤔 מה חושבים מול מה נכון

❌ "סכסוך קטן? לא חשוב, נגמור מהר"

✅ כל סכסוך מקבל הקשבה מלאה, קטן כגדול

❌ "נפסוק לעשיר שהוא זכאי כדי שלא יתבייש"

✅ פוסקים אמת, בלי קשר לכסף ולכבוד

💡 **לזכור:** אין "קטן" ואין "גדול" בצדק. לכל אדם מגיע משפט הוגן.

🎯 סיכום: איך בוחרים שופט?

> *"שָׁמֹעַ בֵּין אֲחֵיכֶם וּשְׁפַטְתֶּם צֶדֶק"*

🧠 3 תכונות
חכם, נבון וידוע: יודע, מבין ומקובל על הציבור

👂 שמוע
מקשיבים לשני הצדדים

🚫 לא תכירו פנים
בלי פרוטקציות

🦁 לא תגורו
בלי פחד מאף אחד

⚖️ קטן כגדול
כולם שווים בפני הדין